

1500034-41.2021.8.26.0655
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Érica Midori Sanada
Comarca: Várzea Paulista
Foro: Foro de Várzea Paulista
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 01/06/2022
... afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Várzea Paulista
Foro de Várzea Paulista
1ª Vara
Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1500034-41.2021.8.26.0655 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500034-41.2021.8.26.0655
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Katia Roberta Pereira de Sá

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

KATIA ROBERTA PEREIRA DE SÁ, já devidamente qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 07h00min, na Rua São Paulo, nº 230, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, teria subtraído, para si, 01 aparelho celular, da marca Samsung, modelo A-10, avaliado em R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), pertencentes à vítima H.S.A. (vide boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo de declarações de fls. 08, termo de interrogatório às fls. 09, relatório de investigação às fls. 39, auto de avaliação às fls. 43 e vídeos da câmera de monitoramento às fls. 44).

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2021 (pág. 102/103).

A ré foi citada (pág. 110/111) e apresentou defesa (pág. 117/119).

Na resposta à acusação, aduziu a Defesa que não há provas da materialidade e autoria do delito. Pugnou, em sede de preliminar, pela declaração de nulidade do

IP, e o não recebimento da denúncia. Aduziu que a denúncia é nula, considerando que não há assinatura da ré no termo de interrogatório. Portanto, entende que o IP é nulo, devendo a ré ser absolvida. No mérito, afirmou que a inocência da ré restará demonstrada após o transcorrer da instrução processual. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

A Decisão de pág. 129/130, analisou e afastou a alegação de nulidade.

Em audiência de instrução (pág. 197/198), foram ouvidas as testemunhas arroladas (pág. 194) e, por fim, foi a ré interrogada (pág. 195/196).

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se a ré nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória, ou subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade restou comprovada pela portaria (pág. 02), pelo boletim de ocorrência (pág. 03/04), pelo auto de avaliação (pág. 43), pelo link com as imagens de câmeras de vigilância do local (pág. 44), bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, a ré KATIA ROBERTA PEREIRA DE SÁ, assim relatou:

“Que não tem advogado constituído para tal ato. Não quer avisar ninguém de sua família. Sobre os fatos tratados nos autos, confessa que realmente adentrou a casa da vítima sem nada arrombar, pois o portão e a porta estavam sem tranca e chegando na sala da casa, furtou um aparelho de telefone celular, que estava carregando. Em seguida, o vendeu pelo valor de R\$ 100,00 para uma pessoa desconhecida. Na posse do dinheiro, adquiriu pedras de crack e fumou. Que agiu sozinha”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que é usuária de drogas. Que tem outros processos por furto. Que é usuária desde os 18 anos de idade. Eu estava andando na rua, quando vi o portão aberto e entrei. Adentrando no imóvel, vi uma janela e vi um celular e peguei. Peguei e sai andando. Era umas 7 horas de manhã. Eu acredito que a vítima saiu para fazer caminhada e deixou aberto o portão. Eu vendi o celular para comprar drogas. Eu uso drogas desde os 18 anos. Eu fiquei três anos sem usar drogas, mas depois acabei voltando.

Por sua vez, a vítima H.S.A., assim esclareceu na fase policial:

“Que na manhã de ontem, dia 09/01/2021, por volta das 06:00 horas da manhã, a declarante saiu de casa e foi até à feira do bairro; ao retornar uma hora depois, constatou que seu portão estava aberto e sua porta de entrada da casa, estava entreaberta; ali sentiu a falta de seu telefone celular, marca Samsung, modelo A-10, o qual havia deixado carregando; que conseguiu imagens da rua e ali viu quando uma mulher adentrou sua casa e saiu de lá com um volume, acreditando que é seu telefone celular. Seu telefone celular está avaliado em R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). Não houve arrombamento uma vez que havia deixado o portão e porta de sua casa, sem tranca. Apresenta imagens da ação delituosa”. O que foi ratificado em juízo. Que uma vizinha possui câmera de segurança, oportunidade em que conseguiu identificar a ré.

Por fim, o policial civil MARCELLO STORANI IACOVINO, assim consignou em seu relatório de investigação (pág. 39):

“Que na data de 10/01/2021, conforme RDO 74/2021 foi presa em flagrante KATIA ROBERTA PEREIRA DE SÁ, RG. 40.900.699. Que nesta mesma oportunidade, a autora confessou a prática do furto do celular em tela, sendo em seguida indiciada pelo crime em questão, tendo inclusive sua oitiva confessando a prática delituosa colhida pelo escrivão do feito”. O que foi ratificado em juízo. Em complemento esclareceu que no dia seguinte a ré foi presa em flagrante, e daí a vizinha avisou a vítima, que esteve na Delegacia de Polícia e mandou as imagens de câmeras de vigilância do local. Eu fiz o relatório, porque a ré confessou a prática do delito.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento da Vítima:

Não há razões para que o depoimento prestado pela vítima seja acolhido com reserva, já que “em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra das vítimas é de fundamental importância” (TACrim – Ap. nº. 440.643-6 – 8ª Câmara – j. 23.7.86 – Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

Cumprе consignar que a vítima não teria motivo algum para imputar o crime à ré, pois sequer a conhecia, o que reforça a prova de autoria.

Em crimes praticados sob o manto da clandestinidade, as assertivas levadas a efeito pelo ofendido assumem importância destacada no contexto probatório, somente perdendo força diante de indícios concretos de inidoneidade ou parcialidade, o que não se observa na hipótese em exame

Nesse sentido, já se decidiu que:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceita-la" (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja,

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

“Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente” (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

"PROVA - Roubo - Reconhecimento do agente pela vítima - Valor: 168(b) - Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente." (RJDTACRIM VOLUME 22 ABRIL/JUNHO/1994 PÁGINA: 309 RELATOR: - PASSOS DE FREITAS.)

"PROVA - Roubo - Identificação dos agentes pela vítima - Valor: 186(a) - Em tema de roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e sob a mira de revólver, durante longo período." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 331 RELATOR: - RENATO NALINI).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da vítima.

Assim, não havendo qualquer indício de que a vítima tenha apresentado testemunho falso com o intuito de incriminar a ré, pessoa que sequer conhecia, não há como se duvidar das suas palavras sem prova contundente em contrário, como é o caso dos autos.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pela acusada.

Do Depoimento do Policial Civil:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivesse a testemunha algum interesse em incriminar falsamente a acusada, até porque sequer a conhecia.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto:

Constou na denúncia, que a ré teria subtraído, para si, 01 aparelho celular, da marca Samsung, modelo A-10, avaliado em R\$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), pertencentes à vítima H.S.A. (vide boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo de declarações de fls. 08, termo de interrogatório às fls. 09, relatório de investigação às fls. 39, auto de avaliação às fls. 43 e vídeos da câmera de monitoramento às fls. 44).

É certo que o delito atingiu a consumação.

Em seu depoimento, relatou a vítima, que no dia 09/01/2021, por volta das 06h00min, saiu de sua residência para ir à feira do bairro e ao retornar percebeu que o portão estava aberto e a porta da sala estava entreaberta. Ali sentiu falta de seu aparelho de telefone celular, o qual havia deixado carregando. Que conseguiu imagens de vigilância da rua e conseguiu ver uma mulher adentrando na sua casa e depois saindo com um volume nas mãos. Esclareceu que seu aparelho de telefone celular está avaliado em R\$ 888,00. Por fim, informou que deixou o portão e a porta sem trancas, não havendo que se falar arrombamento.

Por sua vez, esclareceu o policial civil, que a ré foi presa em flagrante pelo delito de furto no dia 10/01/2021. Ela então acabou confessando, que um dia antes, havia furtado o aparelho de telefone na residência da vítima destes autos. O que foi ratificado em juízo.

Na fase policial, a ré esclareceu que de fato adentrou na casa da vítima, sem nada arrombar, porque o portão e a porta da residência estavam destrancados, e de lá subtraiu o aparelho de telefone celular que estava carregando. Em seguida o vendeu pela quantia de R\$ 100,00, e com o valor, adquiriu pedras de crack para seu consumo pessoal. O que foi ratificado em juízo.

As imagens de câmeras de vigilância do local (pág. 44), demonstram a ré adentrando na residência, e depois de lá saindo com um objeto nas mãos.

Assim, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a materialidade do delito, assim como a autoria da ré.

Diante do exposto, está caracterizado o crime de furto consumado.

Nesse mesmo sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015) (recurso repetitivo) (Info 572).

Do Princípio da Insignificância ou Bagatela:

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em testilha.

Entretanto, pretende a Defesa a absolvição da acusada pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Restou demonstrado nos autos, que a ré adentrou na residência da vítima e de lá subtraiu o aparelho de telefone celular, avaliado em R\$ 888,00, conforme auto de avaliação de pag. 43.

Mesmo que o prejuízo seja considerado de pequeno valor, isso não tem o condão de

eximir a responsabilidade da ré, pois tal argumento a premiaria por se apoderar de coisa alheia sem a devida permissão.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

“Recurso de Apelação Tentativa de Furto Simples Absolvição Sumária sob o fundamento de Crime Impossível Inadmissibilidade A vigilância existente no local dos fatos não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pela agente. Sentença absolutória também fundamentada no princípio da insignificância. Falta de amparo legal. O pequeno valor da “res” não tem o condão de eximir de responsabilidade o autor do ilícito. Prosseguimento da ação penal de rigor. Recurso ministerial provido”. (Apelação nº 0040893-63.2012.8.26.0050 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Cintia Dias Ferreira Comarca: São Paulo - 22ª Vara Criminal Central Voto nº 24.872).

Ressalto que, a ré possui diversas condenações por furto, conforme certidão de objeto e pé (pág. 152/160), fato que demonstra seu envolvimento com a criminalidade.

Passo, pois, à dosimetria da pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré possui MAUS ANTECEDENTES, tendo em vista que já foi condenada por furto qualificado, com trânsito em julgado em 17/08/2012, no processo n.º 0050431-68.2012.8.26.0050, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Barra Funda, conforme certidão de objeto e pé de pág. 152/160, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante a agravante da REINCIDÊNCIA, tendo em vista que foi condenada por furto qualificado, com trânsito em julgado em 21/08/2019, no processo n.º 0000950-02.2018.8.26.0544, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Jundiaí, conforme certidão de objeto e pé de pág. 152/160, que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que a ré é REINCIDENTE ESPECÍFICA, fato que agrava ainda mais a situação, e, portanto, comportaria majoração em 1/3. Mas, diante a atenuante da confissão, nesta fase, entendo ser o caso de aumento da pena em 1/6 (e, não, 1/3), ficando a mesma em: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

No caso em tela, em que a ré já foi punida por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que “atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo”. Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que “a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica”.

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, “na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza”.

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada”. (HC 101918/MS – Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

“A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariiedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)”.

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

A ré é REINCIDENTE ESPECÍFICA e portadora de MAUS ANTECEDENTES, com diversas condenações anteriores por furto qualificado, conforme certidão de objeto e pé (pág. 152/160), razão pela qual, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO.

Nesse sentido recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(…)IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - Na hipótese, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "a", e parágrafo 3º do Código Penal.(…)” (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena - Sursis,

conforme dispõe o artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.

Da pena pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que a ré é beneficiária da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de KATIA ROBERTA PEREIRA DE SÁ, já devidamente qualificada, para o fim de CONDENÁ-LA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente FECHADO , bem como, para CONDENÁ-LA ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 12 (doze) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incursa nas sanções do artigo 155, “caput”, do Código Penal.

Considerando-se que após os fatos a ré foi presa novamente por delito semelhante ao presente, entendo que deve ser preservada a ordem pública, e, portanto, acolho pedido do parquet, para o fim de reconhecer que a ré não poderá recorrer da presente em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Arbitro em favor d(a)o(s) advogado(a) conveniado(a)(s) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a(s) certidão(ões).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.